



TERMOS E CONDIÇÕES DE USO SEITEL CAM
VINCULADO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA

O presente Termo constitui parte integrante e indissociável do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, o qual contempla todo o regramento relativo ao plano de serviço contratado.

De um lado, **GRUPO SEITEL TELECOM**, doravante denominado **PRESTADORA**, composto pelas pessoas jurídicas de direito privado qualificadas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, e, de outro lado, as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que venham a se submeter a este instrumento mediante uma das formas alternativas de adesão, doravante denominadas simplesmente **ASSINANTE**, nomeadas e qualificadas por meio de Termo de Contratação, têm entre si justo e contratado este instrumento particular, acordando integralmente quanto às cláusulas e às condições adiante estabelecidas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou sucessores.

1. DO OBJETO E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

1.1 O presente Termo tem por objeto regular a relação havida entre a **PRESTADORA** e o **ASSINANTE** quando da locação de equipamentos de circuito fechado (câmeras) e da contratação do serviço de armazenamento de imagens em nuvem, incluindo licenciamento de software, para utilização do serviço de automonitoramento denominado **SEITEL CAM**.

1.2 O **SEITEL CAM** é um aplicativo digital que permite, por meio de software licenciado, utilização de câmeras e armazenamento de imagem em nuvem, a realização de monitoramento, por parte do **ASSINANTE**, com a transmissão das imagens mediante uso dos serviços de telecomunicações da **PRESTADORA**.

1.3 As imagens poderão ser visualizadas em tempo real, ficando disponíveis as gravações para consulta dentro do período de armazenamento contratado pelo **ASSINANTE**, conforme plano de serviço registrado em Termo de Contratação.

1.4 Durante a vigência do presente contrato, a **PRESTADORA** se compromete a armazenar as imagens captadas somente durante o período de armazenamento contratado pelo **ASSINANTE**, conforme plano de serviço registrado em Termo de Contratação. Após o decurso desse período, as imagens serão automaticamente excluídas do sistema de armazenamento em nuvem, ficando o

ASSINANTE ciente de que é de sua inteira responsabilidade realizar cópia ou download das imagens que desejar preservar, dentro do referido prazo.

1.5 Em caso de rescisão contratual, o acesso do ASSINANTE ao sistema de câmeras será encerrado de forma imediata e irreversível. Simultaneamente, o usuário será removido da plataforma e todas as imagens armazenadas em nuvem serão automaticamente excluídas dos servidores, sem qualquer período de retenção. A PRESTADORA não poderá ser responsabilizada pela exclusão das imagens após o término do contrato, tampouco por eventual perda de dados, sendo de responsabilidade da ASSINANTE realizar, dentro do prazo contratual de acesso, a cópia ou salvamento das gravações que deseje manter sob sua guarda, nos termos do artigo 15, inciso I, da LGPD.

1.6 Os equipamentos, descritos no respectivo Termo de Contratação, serão disponibilizados na modalidade de locação, de acordo com o disposto no presente documento.

2. DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

2.1. O ASSINANTE compromete-se a usar os equipamentos deste contrato exclusivamente para o fim de realizar o monitoramento de suas imagens para assegurar a segurança do local monitorado.

2.2 O ASSINANTE concorda em manter os equipamentos ligados, íntegros, não retirá-los do local onde forem configurados pela PRESTADORA ou de qualquer forma modificá-los, sendo que qualquer remoção, ajuste, conserto ou alteração somente poderá ser efetivada pela PRESTADORA ou por quem esta indicar.

2.3 Os reparos decorrentes de defeitos de fabricação serão feitos exclusivamente pela PRESTADORA e não irão gerar custos ao ASSINANTE. Substituições decorrentes de mau uso, ou decorrentes de efeitos externos gerarão custos nos valores vigentes aplicáveis pela PRESTADORA.

2.4 O ASSINANTE assume inteira responsabilidade pela guarda, conservação e integridade dos equipamentos cedidos em locação, devendo ressarcir à PRESTADORA qualquer dano não decorrente de desgaste natural, conforme valor vigente do equipamento danificado.

2.5 O ASSINANTE se compromete a devolver, findo o contrato, qualquer que seja o motivo, todos os equipamentos alugados em perfeito estado de conservação e funcionamento, sendo responsável pela guarda e conservação dos mesmos durante todo o período contratual.

3. DO APLICATIVO SEITEL CAM

3.1 O presente contrato concede ao ASSINANTE uma licença revogável, não onerosa, não exclusiva e intransferível de uso do aplicativo SEITEL CAM, sendo certo que o ASSINANTE não poderá utilizar e nem permitir o uso dele para qualquer outra finalidade não expressamente prevista neste instrumento.

3.2 Ao enviar qualquer informação ou registrar-se no SEITEL CAM, o ASSINANTE concorda com o acesso do aplicativo a dados cadastrais, pessoais e multimídia.

3.3 O SEITEL CAM depende da compatibilidade com o dispositivo do ASSINANTE para o seu perfeito funcionamento.

3.4 O ASSINANTE se responsabiliza pela guarda do seu código de acesso (login) e sua senha, devendo protegê-los contra divulgação indevida, respondendo pelos danos causados por sua má utilização, devendo, ainda, em caso de roubo ou perda, alterar imediatamente sua senha.

3.5 O ASSINANTE assume integralmente, seja a que título for, toda a responsabilidade pelas informações que fornecer e/ou conteúdo que trafegar a partir dos recursos do SEITEL CAM, objeto deste contrato.

3.6 O ASSINANTE é o único responsável por sua conduta, pelo conteúdo de seus arquivos e pastas, e por suas comunicações e compartilhamentos com outras pessoas enquanto usa o SEITEL CAM. Todas as informações, como dados (incluindo dados de conta e dados arquivados), texto, software, música, som, fotos, imagens, vídeos, mensagens ou outros materiais ("Conteúdo") que o ASSINANTE enviar para a “nuvem”, armazenar, transmitir ou disponibilizar ("transmitir") no SEITEL CAM é de total e exclusiva responsabilidade do ASSINANTE.

4. DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS:

4.1 A PRESTADORA declara, para todos os fins de direito, que não acessa, visualiza, compartilha ou manipula o conteúdo das imagens armazenadas no sistema de nuvem disponibilizado ao ASSINANTE, tampouco possui conhecimento ou controle sobre as credenciais de acesso (login e senha) utilizadas pelo ASSINANTE na plataforma.

4.2 Em conformidade com os princípios da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), especialmente os princípios da necessidade, da segurança, da prevenção, da transparência e da responsabilização, a PRESTADORA atua exclusivamente como fornecedora da infraestrutura técnica de armazenamento em nuvem, sem realizar qualquer forma de tratamento dos dados pessoais eventualmente contidos nas imagens armazenadas.

4.3 A responsabilidade pela guarda segura das credenciais de acesso, bem como pela gestão, compartilhamento e uso legítimo das imagens, é integralmente do ASSINANTE, que deve atuar, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, como controlador dos dados.

4.4 Fica pactuado entre as partes que, por não ter acesso ao conteúdo das imagens nem às credenciais da conta, a PRESTADORA não poderá ser responsabilizada por eventuais acessos indevidos, perdas de dados, ou qualquer incidente de segurança que decorra de ação ou omissão exclusiva do ASSINANTE ou de terceiros com quem este tenha compartilhado o acesso.

5. DO USO DO SERVIÇO

5.1 O ASSINANTE fica ciente de que o serviço de monitoramento de imagens depende de energia elétrica para o seu funcionamento. Durante a falta de energia no local de configuração do serviço, a PRESTADORA não será responsável por seu não funcionamento, bem como não será responsável pelas falhas decorrentes de reinicializações, após a restauração da energia.

5.2 O ASSINANTE está ciente de que o serviço é destinado para uso exclusivo no seu endereço de cadastro, sendo vedada a utilização em endereço diverso, bem como captação e monitoramento de quaisquer imagens fora do seu endereço, sendo exclusivamente responsável por qualquer problema advindo desta eventual utilização indevida.

5.3 A PRESTADORA não será responsável pela escolha do posicionamento, ângulo ou direcionamento das câmeras de monitoramento instaladas no endereço do ASSINANTE. Essa obrigação é exclusiva do ASSINANTE, que deve posicionar a câmera conforme seu interesse.

5.4 O ASSINANTE reconhece que será o único responsável pelo posicionamento das câmeras e captação dessas imagens e deverá respeitar a privacidade de terceiros, observando os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, inclusive caso terceiros aleguem invasão de privacidade, toda e qualquer reclamação, notificação ou ação judicial será de responsabilidade do ASSINANTE, tendo em vista que a PRESTADORA atua apenas como fornecedora da infraestrutura técnica, não tendo acesso ao conteúdo das imagens nem controle sobre o uso dos equipamentos.

5.5 O ASSINANTE é responsável pelo uso indevido do serviço, inclusive por parte de terceiros que tenham acesso aos equipamentos, em especial se houver violação a direitos de terceiros ou da própria PRESTADORA e/seus parceiros, de forma que qualquer atividade indevida, ilícita, ou contrária a moral e os bons costumes poderá ensejar na rescisão contratual imediata e sujeitará o ASSINANTE a penas previstas na legislação civil e penal em vigor.

5.6 O serviço e o equipamento fornecidos **não preveem nem impedem qualquer sinistro ou ocorrência no local monitorado**, uma vez que possuem como única e exclusiva funcionalidade a captação de imagens e o acesso destas pelo ASSINANTE.

5.7 O serviço **não inclui monitoramento das imagens por funcionários da prestadora ou de seus parceiros, nem aviso de sinistro a autoridades policiais**, portanto, a PRESTADORA e/ou seus Parceiros não terão qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventual sinistro no local monitorado, nem serão responsáveis por qualquer tipo de indenização, perdas e danos, materiais ou morais, ou qualquer outro, seja a que título for, em razão do uso dos equipamentos e serviços contratados.

5.8 Havendo eventual paralisação do funcionamento dos equipamentos de captação de imagem (câmeras), por quaisquer motivos, compete ao ASSINANTE comunicar o fato à PRESTADORA para que as medidas técnicas necessárias à solução da falha sejam adotadas.

5.9 As sinalizações devidas e previstas para cumprimento da legislação vigente, seja de aviso de monitoramento, gravação e captação de imagens e sons, deverão ser realizadas pelo ASSINANTE, sendo de sua exclusiva responsabilidade qualquer violação neste sentido.

5.10 O ASSINANTE expressamente concorda e está ciente de que a PRESTADORA não terá qualquer responsabilidade, seja contratual ou extracontratual, por quaisquer danos patrimoniais ou morais, incluindo, sem limitação, danos por lucros cessantes ou de informações, ou perdas intangíveis resultantes de: (I) uso ou incapacidade de usar o SEITEL CAM; (II) informações e dados acessados por terceiros através do SEITEL CAM mediante violação da senha pessoal do cliente; (III) acesso não autorizado às transmissões ou informações do ASSINANTE, bem como da alteração destas em razão da violação da senha de acesso; (IV) orientações ou condutas de terceiros sobre o SEITEL CAM; (V) por motivos de força maior ou caso fortuito e atos praticados pelo próprio ASSINANTE.

5.11 A PRESTADORA não será responsável pelo conteúdo de informações transmitidas pelo ASSINANTE por meio das funcionalidades disponibilizadas, bem como por eventual interceptação ilegal de transmissões ou falhas de programação efetuadas pelo ASSINANTE, e ainda por defeitos ou falhas existentes nos dispositivos do ASSINANTE.

5.12 A PRESTADORA não se responsabiliza por eventuais falhas ou interrupções do SEITEL CAM, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, bem como por limitações impostas por parte do Poder Público ou por alguma legislação específica, ou ainda por má utilização dos conteúdos pelo ASSINANTE ou por qualquer outro fato alheio ao seu controle.

5.13 A adesão ao SEITEL CAM implica na aceitação total das condições e normas descritas neste contrato, das políticas e procedimentos da PRESTADORA, assim como das disposições



constantes do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, e demais documentos aplicáveis

Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos, ou litígios decorrentes de interpretação ou cumprimento deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Taquari/RS, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Taquari/RS, ____ de ____ de 20 ____.

GRUPO SEITEL TELECOM

ASSINANTE